

# **PRESENTATION GENERALE DE L'ACTE UNIFORME SUR LE CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE\* (AUCTMR-2003)\*\***

Par

**Joseph ISSA-SAYEGH**

*Agrégé de droit  
Professeur honoraire*

---

\* Ce texte, extrait d'un cours de troisième cycle dispensé à la Faculté de Droit d'Amiens, est également publié sur le site Ohada.com sous la référence OHADATA D-07-03

\*\* Adopté à Yaoundé (CAMEROUN) le 22/03/2003 et publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 13 du 31/07/2003



## SOMMAIRE

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCTION .....</b>                                                           | <b>4</b>  |
| <b>CHAPITRE I : GENERALITES .....</b>                                               | <b>5</b>  |
| Section 1 : Définitions .....                                                       | 5         |
| Section 2 : Domaine d'application de l'AUCTMR .....                                 | 5         |
| I. Ratione materiae.....                                                            | 5         |
| A. Principe.....                                                                    | 5         |
| B. Exclusions .....                                                                 | 5         |
| II. Ratione loci .....                                                              | 6         |
| III. Ratione temporis.....                                                          | 6         |
| Section 3 : Dispositions d'ordre public .....                                       | 7         |
| <b>CHAPITRE II : FORMATION DU CONTRAT DE TRANSPORT .....</b>                        | <b>7</b>  |
| Section 1 : Conditions de fond .....                                                | 7         |
| Section 2 : Conditions de forme.....                                                | 7         |
| I. Lettre de voiture .....                                                          | 7         |
| A. Mentions obligatoires (article 4.1).....                                         | 8         |
| B. Mentions facultatives (articles 4.2 et 4.3).....                                 | 8         |
| C. Nombre de copies (article 5.2) .....                                             | 8         |
| D. Sanctions et force probante (article 5.1).....                                   | 9         |
| II. Documents annexes ou connexes (article 6).....                                  | 9         |
| <b>CHAPITRE III : EFFETS DU CONTRAT DE TRANSPORT.....</b>                           | <b>10</b> |
| Section 1 : Effets à l'égard de l'expéditeur.....                                   | 10        |
| I. Obligation d'emballage .....                                                     | 10        |
| II. Obligations de déclaration et responsabilité (article 8).....                   | 10        |
| III. Droit de disposer des marchandises en cours de route (article 11).....         | 11        |
| IV. Obligation de payer les créances résultant de la lettre de voiture (article 15) |           |
| .....                                                                               | 11        |
| Section 2 : Effets à l'égard du transporteur.....                                   | 12        |
| I. Obligation de vérification (article 10.1).....                                   | 12        |
| II. Obligation de livraison (article 13).....                                       | 12        |
| A. Modalités de la livraison .....                                                  | 12        |
| B. Empêchements au transport et à la livraison (article 12) .....                   | 13        |
| <b>CHAPITRE IV : LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR .....</b>                        | <b>14</b> |
| Section 1 : Cas de responsabilité du transporteur (article 16) .....                | 14        |
| I. Responsabilité contractuelle .....                                               | 14        |
| II. Responsabilité du fait d'autrui .....                                           | 14        |
| Section 2 : Exonération de la responsabilité du transporteur (article 17).....      | 14        |
| I. Cas généraux d'exonération .....                                                 | 14        |
| II. Cas particuliers d'exonération.....                                             | 14        |
| A. Risques inhérents aux véhicules de transport.....                                | 14        |
| B. Risques inhérents à l'emballage de la marchandise. ....                          | 15        |
| C. Risques inhérents à la nature de la marchandise. ....                            | 15        |
| D. Faits des parties. ....                                                          | 15        |
| III. Présomption d'exonération de responsabilité.....                               | 15        |
| Section 3 : Montant de la réparation .....                                          | 16        |
| I. Base de calcul de l'indemnité : la valeur de la marchandise (article 19).....    | 16        |
| II. Limitations du montant de la réparation (article 18) .....                      | 16        |
| A. Avarie ou perte totale ou partielle de la marchandise .....                      | 16        |

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Retard dans la livraison .....                                                                             | 16 |
| Section 4 : Domaines d'application des exonérations de responsabilité et des limitations des réparations..... | 17 |
| I. Responsabilité extra contractuelle (article 20).....                                                       | 17 |
| II. Transports particuliers.....                                                                              | 17 |
| A. Transport superposé (article 22) .....                                                                     | 17 |
| B. Transport successif (article 23).....                                                                      | 17 |
| Section 5 : Règles du contentieux .....                                                                       | 18 |
| I. Recours entre transporteurs (article 24) .....                                                             | 18 |
| II. Délai de réclamation et de prescription (article 25).....                                                 | 18 |
| III. Juridiction compétente (articles 26 et 27) .....                                                         | 18 |
| A. Le principe .....                                                                                          | 18 |
| B. Le transport entre Etats .....                                                                             | 18 |

## INTRODUCTION

Avant l'avènement de l'indépendance des Etats africains francophones, le contrat de transport était régi par les articles 1782 du code civil et 96 à 108 du code de commerce.

Après l'indépendance de ces Etats et avant l'adoption de l'Acte uniforme relatif au Contrat de transport de marchandises par route (AUCTMR), le régime juridique de ce contrat résultait de la combinaison du droit national (codes civils et de commerce ou législations nationales nouvelles telles que le Code des obligations civiles ou commerciales du Sénégal – articles 639 à 668 – ou le code des activités économiques de Guinée – articles 1000 à 1002 –) et des conventions interafricaines intervenues en ce domaine, à savoir :

- la convention du 5 décembre 1970 réglementant les transports routiers des Etats membres de l'Entente (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Togo) ;
- la Convention du 29 mai 1982 relative aux transports routiers inter Etats (TRIE) intervenue entre les quinze Etats de la CEDEAO<sup>1</sup> ;
- la Convention du 5 juillet 1996 signée entre les Etats membres de la CEMAC (Cameroun ; Centrafrique ; Congo ; Gabon ; Guinée équatoriale ; Tchad).

L'AUCTMR du 22 mars 2003 est inspiré de la Convention de Genève du 19 mai 1956 applicable au transport international des marchandises par route (CTMR).

---

<sup>1</sup> Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo.

## CHAPITRE I : GENERALITES

### Section 1 : Définitions

L'article 2 de l'AUCTMR comporte douze définitions dont la première concerne le contrat de transport routier et les onze autres les éléments susceptibles d'entrer dans la définition ou le régime de ce contrat.

Le contrat de transport routier de marchandises est celui par lequel une personne physique ou morale, le transporteur, s'engage principalement et moyennant rémunération, à déplacer par route, d'un lieu à un autre et par le moyen d'un véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne - l'expéditeur - (article 2.b).

Les deux parties sont donc le **transporteur, personne physique ou morale**, qui prend la responsabilité d'acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen d'un véhicule routier (article 2.k) et l'**expéditeur** qui est celui qui remet la marchandise au précédent.

Le **véhicule** s'entend de tout véhicule routier à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arrière dont l'avant repose sur le véhicule tracteur, conçue pour être attelée à un tel véhicule (article 2.l). Cette définition ne concerne que les véhicules routiers terrestres à moteur ou les remorques, ce qui exclut les véhicules ferroviaires, fluviaux, maritimes et aériens ainsi que les véhicules terrestres qui ne sont pas équipés de moteurs (chariots, charrettes, pousse-pousse...). Les remorques et semi-remorques ne sont considérées comme des véhicules à moteur que si elles sont conçues pour être attelées à un véhicule tracteur.

Il faut entendre par **marchandises** tout bien mobilier corporel (article 2.e).

L'objet du contrat de transport doit être, à **titre principal et onéreux**, le déplacement de marchandises. Cette définition exclut de l'application de l'AUCTMR, les transports effectués **gracieusement** et ceux accomplis **accessoirement** à une autre opération (déménagement, par exemple).

### Section 2 : Domaine d'application de l'AUCTMR

#### I. Ratione materiae

##### A. Principe

Tous les contrats répondant à la définition du contrat de transport de marchandises telle que décrite précédemment sont régis par l'AUCTMR. Cet Acte uniforme s'applique également aux transports superposés et successifs sauf en ce qui concerne la responsabilité du transporteur.<sup>2</sup>

Le **transport superposé** est celui dans lequel, en vue de l'exécution d'un unique contrat de transport routier, un véhicule routier contenant des marchandises, est transporté, sans rupture de charge (c'est-à-dire sans décharger la marchandise) sur ou dans un véhicule non routier (ferry, bac, train, avion cargo...) sur une partie du parcours.

Le **transport successif** est celui dans lequel plusieurs transports routiers se succèdent (avec ou sans rupture de charge) pour exécuter un unique contrat de transport routier.

##### B. Exclusions

---

<sup>2</sup> Voir infra

Toutefois, cet Acte uniforme ne s'applique pas aux transports suivants (article 1<sup>er</sup> 2) :

- **funéraires**, c'est-à-dire les transports des corps de personnes décédées (article 2. h) ; l'objet de tels transports et les modalités dont le transport du corps humain doit être entouré empêche que de tels déplacements soient traités comme ceux de marchandises ;

- **de marchandises dangereuses**, c'est-à-dire celles qui, de façon générale, par leur composition ou leur état, présentent un risque pour l'environnement, la sécurité des personnes ou des biens (combustibles, produits inflammables, explosifs, corrosifs, chimiques, toxiques...) (article 2.f) ; signalons, toutefois, que l'AUCTMR consacre quelques règles aux transports de telles marchandises<sup>3</sup>.

- transports effectués en vertu de **conventions postales internationales** ;

- **transports de déménagement**, c'est-à-dire de biens mobiliers usagés en provenance ou à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usages professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif lorsque le conditionnement est assuré par le transporteur et que le déplacement ne constitue pas la prestation principale (article 2.g).

Les trois premières exceptions font l'objet de réglementations spéciales portées par des textes particuliers. Toutefois, à notre connaissance, sauf exception dans tel ou tel Etat, les déménagements ne sont régis par aucun texte particulier. Le déplacement de biens meubles constituant un des objets du contrat, indépendant des opérations de conditionnement au départ et de déballage à destination, on ne voit pas pourquoi, cette phase ne serait pas régie par les règles de l'AUCTMR lui correspondant<sup>4</sup>.

## II. Ratione loci

L'AUCTMR s'applique lorsque le lieu de prise en charge et celui de la livraison sont situés :

- soit sur le territoire de deux Etats de l'espace OHADA ;
- soit sur le territoire de deux Etats dont l'un au moins fait partie de l'espace OHADA ; cette deuxième hypothèse laisse perplexe car si les règles de l'Acte uniforme peuvent s'appliquer à la prise en charge ou à la livraison lorsque ces lieux se situent dans l'espace OHADA, on voit mal comment il pourrait en être ainsi s'ils se trouvent en dehors de cet espace sans l'accord de l'autre partie.

## III. Ratione temporis

L'AUCTMR est entré en application le 1<sup>er</sup> janvier 2004. Les contrats de transport de marchandises conclus avant cette date sont demeurés régis par les législations nationales antérieures applicables au moment de leur formation ;

---

<sup>3</sup> Voir infra

<sup>4</sup> Voir article 9 AUCTMR : « *Le transport de marchandise couvre la période qui s'étend de la prise en charge de la marchandise par le transporteur en vue de son déplacement jusqu'à la livraison de ladite marchandise* ».

### Section 3 : Dispositions d'ordre public

Selon l'article 28, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de l'AUCTMR.

De façon superfétatoire, le paragraphe 2 de cet article insiste sur la nullité des clauses par lesquelles le transporteur se fait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou déplacerait la charge de la preuve.

Inversement, le paragraphe 1 du même article prévoit des exceptions pour les cas suivants :

- **article 2.c** : à moins que les intéressés n'en disposent autrement, l'exigence d'un écrit est satisfaite quels que soient le support et les modalités de transmission de cet écrit, dès lors que sa stabilité et sa pérennité sont assurés ; cette dérogation consacre une plus grande sévérité de la part des parties que la définition consacrée par l'Acte uniforme ;
- **article 15, alinéa 1** : les créances résultant de la lettre de voiture sont payables avant la livraison, sauf stipulation contraire de la lettre de voiture ;
- **article 24, alinéa 3** : les transporteurs sont libres de convenir entre eux des clauses dérogeant aux dispositions de cet article qui sont relatives aux recours entre transporteurs ;
- **article 27** : pour un litige résultant d'un litige entre Etats, les parties peuvent convenir de clauses d'attribution de compétence *ratione loci* contraires aux dispositions supplétives de cet article.

La nullité d'une ou plusieurs stipulations n'entraîne pas la nullité des autres stipulations du contrat.

## CHAPITRE II : FORMATION DU CONTRAT DE TRANSPORT

### Section 1 : Conditions de fond

Selon l'article 3, le contrat de transport existe dès que le donneur d'ordre<sup>5</sup> et le transporteur sont d'accord pour le déplacement d'une marchandise moyennant un prix convenu. Pour que le contrat soit donc formé, il faut que l'accord porte sur les éléments constitutifs essentiels du contrat de transport, à savoir :

- le prix ;
- la marchandise (quantité et qualité) ;
- les lieux de prise en charge (départ) et d'arrivée de la marchandise, c'est-à-dire le déplacement.

### Section 2 : Conditions de forme

#### I. Lettre de voiture

La lettre de voiture (article 4) constitue la formalité essentielle, sinon exclusive, de la formation du contrat. C'est un écrit qui constate le contrat de transport (article 2-d). On entend par écrit une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible et mis sur papier ou sur un support faisant appel aux technologies de l'information ; à moins que les personnes concernées n'en disposent autrement,

---

<sup>5</sup> La définition du donneur d'ordre n'est donnée nulle part. En principe, c'est l'expéditeur mais, selon les circonstances, ce peut être, son mandataire, un commissionnaire, le destinataire... Voir infra.

l'exigence d'un écrit est satisfaite quels que soient le support et les modalités de transmission, pourvu que l'intégrité, la stabilité et la pérennité de l'écrit soient assurées (article 2-c).

Cette définition est celle plus ou moins retenue par le Règlement de l'UEMOA sur les systèmes de paiement pour la définition de l'écrit et de la preuve littérale<sup>6</sup>. Elle vaut pour tous les écrits servant de constatation d'un contrat ou l'expression d'une volonté unilatérale telle qu'un avis<sup>7</sup> ou une réclamation<sup>8</sup>.

#### **A. Mentions obligatoires (article 4.1)**

La lettre de voiture doit contenir :

- le lieu et la date de son établissement ;
- le nom et l'adresse du transporteur ;
- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
- les lieux et dates de la prise en charge des marchandises et de leur livraison ;
- la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage et, pour les marchandises dangereuses<sup>9</sup>, leur dénomination généralement reconnue<sup>10</sup> ;
- le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros ;
- le poids brut ou la quantité, autrement exprimée, de la marchandise ;
- les instructions requises pour les formalités de douane et autres<sup>11</sup> ;
- les frais afférents au transport (prix de transport ; frais accessoires ; droits de douane et autres frais susceptibles de survenir à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison).

#### **B. Mentions facultatives (articles 4.2 et 4.3)**

Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :

- l'interdiction de transbordement ;
- les frais que l'expéditeur prend à sa charge ;
- le montant du remboursement à percevoir (par le transporteur ou toute autre personne) lors de la livraison de la marchandise ;
- la déclaration, par l'expéditeur, contre paiement d'un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise (déclaration d'intérêt spécial)<sup>12</sup> ;
- les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise ;
- le délai convenu dans lequel le transport de la marchandise doit être effectué ;
- le délai de franchise pour le paiement des frais d'immobilisation des marchandises ;
- la liste des documents remis au transporteur.

Cette liste n'est qu'indicative puisque le même texte ajoute que les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre mention qu'ils jugent utile.

#### **C. Nombre de copies (article 5.2)**

---

<sup>6</sup> Voir Règlements CEMAC et UEMOA sur les systèmes de paiement dans lesquels il est traité de la preuve écrite.

<sup>7</sup> Voir infra

<sup>8</sup> Voir infra

<sup>9</sup> Voir supra et infra *marchandises dangereuses*

<sup>10</sup> Il nous paraît plus rationnel de ne pas se contenter de la dénomination générale des choses transportées et de leur adjoindre des noms ou appellations destinées à mieux les identifier en cas de contestation (par exemple, pour préciser la nature d'ordinateurs transportés – portables ou de bureau – ou leurs marques) ou à permettre des précautions particulières pour la sécurité des biens et des personnes (par exemple, pour le transport, le stockage et la conservation de produits dangereux). Ces précisions peuvent, bien entendu, figurer dans les mentions facultatives.

<sup>11</sup> Voir infra "Documents connexes et annexes" n. 13 et 19-1.

<sup>12</sup> Voir infra n. 15 et 30



La lettre de voiture est établie en un original<sup>13</sup> et en au moins deux copies, le nombre de copies devant être précisé dans le document. L'original est remis à l'expéditeur, une copie est conservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise à destination.

#### **D. Sanctions et force probante (article 5.1)**

a) Lorsqu'elle existe, la lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge des marchandises par le transport. Pour ce qui est de la prise en charge, seules, nous semble-t-il, la signature de la lettre de voiture et la remise d'un exemplaire à l'expéditeur feront présumer la remise de la marchandise au transporteur.

b) L'absence ou l'irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues à l'article 4, de même que la perte de ce document, n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis à l'AUCTMR (article 4.4). On doit déduire de cette disposition qu'elle consacre ou renforce le principe du contrat consensuel posé par l'article 3 et que la lettre de voiture sert uniquement de preuve dans les conditions décrites dans le paragraphe ci-dessus (a).

## **II. Documents annexes ou connexes (article 6)**

L'AUCTMR n'a prévu de tels documents que pour les formalités douanières à accomplir lors de l'exécution des transports entre Etats mais rien n'empêche les parties d'en prévoir d'autres (tels ceux afférents aux contrôles d'hygiène et de sécurité, par exemple).

Dans les transports entre Etats, l'expéditeur a l'obligation de joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires ou lui fournir toutes les informations utiles en vue de l'accomplissement des formalités douanières ou autres avant la livraison des marchandises.

Le transporteur n'a pas l'obligation de vérifier si les documents et informations fournis sont exacts ou suffisants. Inversement, l'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous les dommages qui pourraient résulter de l'absence, insuffisance ou irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.

Par contre, le transporteur est responsable, au même titre qu'un mandataire, des conséquences de la perte ou de l'utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture accompagnant la lettre de voiture ou déposées entre ses mains. Dans ce cas, l'indemnité qui sera mise à sa charge ne dépassera pas celle due en cas de perte de marchandise<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> En application des règles générales du droit commun applicables à tous les contrats, le contrat devrait être établi en deux originaux, voire en trois ou quatre, un pour chaque partie (cf. CMR, article 5-1 et CIETRMD, article 4-1). L'intérêt de l'existence d'un seul original, dans l'AUCTMR, réside dans les règles relatives au droit de disposer de la marchandise en cours de route. Voir infra n. 16

<sup>14</sup> Voir infra

## CHAPITRE III : EFFETS DU CONTRAT DE TRANSPORT

### Section 1 : Effets à l'égard de l'expéditeur

#### I. Obligation d'emballage

L'article 7 s'étend longuement sur cette obligation.

**a)** L'expéditeur doit emballer la marchandise d'une façon appropriée à sa nature sauf si le contrat ou les usages prévoient le contraire.

Il en résulte que l'expéditeur doit répondre, envers le transporteur et les personnes aux services desquelles le transporteur a recours pour l'exécution du contrat de transport, des dommages causés aux personnes, au matériel et aux marchandises par la défectuosité de l'emballage. Selon nous, il devrait en être de même pour les dommages causés aux tiers qui ne participent pas à l'exécution du contrat.

Il est déchargé de cette responsabilité si la défectuosité de l'emballage est apparente (preuve difficile) ou connue du transporteur et si celui-ci n'a pas fait de réserves à cet égard.

**b)** Si, avant de la prendre en charge, le transporteur connaît ou découvre la défectuosité de l'emballage susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou l'intégrité des personnes ou des biens, il doit en aviser la personne responsable de l'emballage et l'inviter à y remédier.

Le transporteur n'est pas tenu de prendre en charge la marchandise ou de la transporter s'il n'est pas remédié à ce défaut d'emballage.

**c)** En cas de bris de l'emballage au cours du transport, le transporteur doit prendre les mesures adéquates dans l'intérêt de l'ayant droit <sup>15</sup> de la marchandise et en aviser ce dernier.

Si l'emballage brisé ou la marchandise y contenue présente un risque pour la sécurité ou l'intégrité des personnes ou des biens, le transporteur peut décharger la marchandise et en aviser l'ayant droit. Après ce déchargement, le transport est considéré comme terminé mais le transporteur assume la garde de la marchandise ou confie celle-ci à un tiers, sa responsabilité se limitant au choix de ce dernier.

Dans tous ces cas, la marchandise reste grevée de toutes les créances nées de la lettre de voiture et de tous autres frais.

#### II. Obligations de déclaration et responsabilité (article 8)

**a)** En premier lieu, l'expéditeur est tenu de fournir au transporteur les *informations et instructions* contenues dans les mentions exigées par l'article 4, alinéa 1 et, le cas échéant, l'alinéa 2 (lesquelles ne sont que facultatives, rappelons-le). Il est responsable, envers le transporteur, les tiers et les personnes auxquelles le transporteur a recours pour l'exécution du contrat de transport, des dommages résultant de l'omission, insuffisance ou inexactitude de ces déclarations et instructions.

**b)** L'expéditeur est responsable, envers les mêmes personnes que celles précitées, des dommages causés par le *vice propre de la marchandise*. L'article 8 ne faisant aucune distinction

---

<sup>15</sup> L'ayant droit n'est pas défini dans l'AU. Selon le droit commun, l'ayant droit est toute personne qui est ou devient titulaire du droit à la livraison de la marchandise. Il peut s'agir de l'expéditeur ou du destinataire (un tiers ou l'expéditeur lui-même) ou d'une personne autre que l'expéditeur ou le destinataire si l'un de ces derniers a cédé la marchandise au cours du transport.

entre le vice apparent et le vice caché, ni entre le vice connu ou le vice ignoré de l'expéditeur, on doit donc conclure :

- qu'il n'y a pas de distinction à faire là où la loi n'en fait pas ;
- que la responsabilité de l'expéditeur résultant du vice propre de la chose doit être une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur, ce que prévoit d'ailleurs l'article 17<sup>16</sup>.

c) Si le transport concerne des *marchandises dangereuses*<sup>17</sup>, l'expéditeur doit révéler au transporteur ce caractère dangereux et répond des dommages causés par celles-ci.

Il doit également supporter les frais qu'entraînent le transport et l'entreposage de ces marchandises et en assumer les risques.

Le transporteur, non informé de la nature dangereuse des marchandises peut, de manière adéquate, les décharger, les neutraliser ou les détruire sans indemnité si, ayant connu leur nature, il ne les aurait pas prises en charge.

d) L'expéditeur doit déclarer les documents, espèces et marchandises *de grande valeur*.

S'il fait cette déclaration<sup>18</sup>, le transporteur n'est pas tenu de les transporter et s'il accepte de le faire, il n'est tenu qu'à concurrence de la limitation légale fixée par l'AUCTMR<sup>19</sup>.

S'il omet de faire cette déclaration ou si celle-ci est mensongère ou trompeuse, l'expéditeur répond du préjudice (subi par lui) en raison de leur transport et le transporteur est exonéré de toute responsabilité.

### III. Droit de disposer des marchandises en cours de route (article 11)

Le droit de disposer de la marchandise consiste à demander au transporteur d'arrêter le transport, modifier le lieu de livraison prévu ou livrer la marchandise à un destinataire différent de celui désigné sur la lettre de voiture.

Ce droit appartient à l'expéditeur ; il appartient également au destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture si celle-ci contient une mention en ce sens faite par l'expéditeur. Mais ce droit est soumis à trois conditions :

- l'expéditeur ou le destinataire doit présenter l'original de la lettre de voiture et supporter les frais et le préjudice résultant de ces nouvelles instructions ;
- la modification des instructions initiales doit être possible au moment où elles parviennent à la personne qui doit les exécuter et ne pas entraver l'exploitation de l'entreprise du transporteur ni porter préjudice à d'autres expéditeurs ou destinataires ;
- les nouvelles instructions ne doivent jamais pour effet de diviser l'envoi concerné.

Si le transporteur ne peut exécuter les nouvelles instructions, il doit en aviser immédiatement leur auteur.

Si le transporteur n'exécute pas ces nouvelles instructions ou s'il les exécute sans avoir exigé la présentation de l'original de la lettre de voiture, il est responsable envers l'ayant droit du préjudice causé par ce fait.

### IV. Obligation de payer les créances résultant de la lettre de voiture (article 15)

Sauf stipulations contraires, toutes les créances résultant de la lettre de voiture et des dépenses issues des incidents du transport et exposées par le transporteur doivent être payées par le donneur d'ordre.

---

<sup>16</sup> Voir infra n. 23.

<sup>17</sup> Voir n. 4, 9, 15.

<sup>18</sup> Voir déclaration d'intérêt spécial n. 10 et 30

<sup>19</sup> Voir n. 30 et 31

Le transporteur peut réclamer un surcoût si la marchandise n'est pas de la nature décrite au contrat ou si sa valeur est supérieure à celle déclarée.

Si les sommes dues au transport sont stipulées à la charge du destinataire, le transporteur doit les réclamer à ce dernier avant leur livraison, sinon il ne peut se retourner contre le donneur d'ordre. Si le destinataire refuse de les payer, le transporteur doit en aviser le donneur d'ordre et lui demander ses instructions.

Le transporteur a un *droit de rétention* sur la marchandise jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû. Ce droit particulier de rétention n'est qu'une application particulière de l'article 42 de l'Acte uniforme relatif aux sûretés.

Le transporteur a un *privilège mobilier spécial* sur la marchandise transportée pour tout ce qui lui est dû à condition qu'il y ait un lien de connexité entre la marchandise transportée et la créance. Cet article de l'AUCTMR n'est que la répétition de l'article 116 de l'Acte uniforme sur les sûretés.

## **Section 2 : Effets à l'égard du transporteur**

### **I. Obligation de vérification (article 10.1)**

- a) Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur a l'obligation de vérifier :
- l'exactitude des mentions de la lettre de voiture concernant le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros ;
  - l'état apparent de la marchandise et de son emballage.

S'il n'a pas les moyens raisonnables de vérifier ces éléments, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves motivées qui n'engagent l'expéditeur que si celui-ci les accepte expressément sur le même document.

b) L'expéditeur a le droit d'exiger, à ses frais, que le transporteur vérifie le poids brut de la marchandise ou de la quantité autrement exprimée de celle-ci ainsi que le contenu des colis.

Le résultat de ces vérifications est consigné sur la lettre de voiture.

c) Si le transporteur ne fait aucune réserve inscrite sur la lettre de voiture, on présume que les marchandises et leur emballage étaient en bon état apparent au moment de leur prise en charge et que le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros étaient conformes aux mentions de la lettre de voiture.

### **II. Obligation de livraison (article 13)**

#### **A. Modalités de la livraison**

1. A l'arrivée à destination de la marchandise, le transporteur doit livrer en se conformant aux instructions inscrites sur la lettre de voiture.

Il est tenu de livrer la marchandise au destinataire au lieu prévu pour la livraison et de lui remettre la copie de la lettre de voiture, le tout contre décharge. Il nous semble évident que le transporteur doit également remettre au destinataire les documents connexes et annexes qui lui reviennent<sup>20</sup>.

2. La livraison doit être faite dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans un délai raisonnable pour un transporteur diligent et compte tenu des circonstances de fait.

---

<sup>20</sup> Voir n. 13

3. A l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu d'en aviser le destinataire et du délai imparti pour son enlèvement sauf si la livraison est prévue au lieu de résidence ou de l'établissement du destinataire.

4. Avant de prendre livraison de la marchandise, le destinataire est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation sur ce point, le transporteur n'est obligé de livrer la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire. Cette disposition qui, a priori n'est pas susceptible de clause contraire en vertu de l'article 28, est gênante pour un transporteur qui se trouve face à un débiteur de mauvaise foi ; néanmoins, en application des règles du cautionnement, le transporteur peut n'accepter la caution que si elle est solvable.

5. Si le destinataire accepte expressément ou tacitement la marchandise ou le contrat de transport, il acquiert les droits résultants de ce contrat et peut les faire valoir en son propre nom contre le transporteur. Bien entendu, cette acquisition se fait sous réserve des droits de l'expéditeur.

Mais le transporteur ne peut être tenu à une double indemnisation du même dommage vis-à-vis du destinataire et de l'expéditeur.

## **B. Empêchements au transport et à la livraison (article 12)**

1. S'il s'avère, *avant l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison*, que l'exécution est ou devient impossible dans les conditions prévues à la lettre de voiture, le transporteur a l'obligation d'en aviser l'expéditeur et de lui demander des instructions. Si, néanmoins, l'exécution du contrat est possible dans des conditions différentes de celles prévues à la lettre de voiture et si le transporteur n'a pu obtenir ces instructions en temps utile, il a le droit de prendre les mesures qui lui paraissent dans l'intérêt de l'ayant droit.

2. Si, *après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination*, le transporteur ne peut effectuer la livraison (pour quelque motif que ce soit et sans qu'il y ait faute de sa part), il doit également en aviser l'expéditeur sans délai et lui demander ses instructions.

Si la livraison a été rendue impossible du fait de la négligence ou du refus du destinataire, celui-ci peut toujours en prendre livraison tant que le transporteur n'a pas reçu d'instruction contraire.

### **3. Effets des empêchements.**

3-1. Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause sa demande d'instructions, sauf s'ils sont la conséquence de sa faute.

3-2. A compter de l'avis donné à l'expéditeur ou au destinataire, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'ayant droit. Dans ce cas, il en assume la garde et a droit à une rémunération raisonnable pour sa conservation ou son entreposage. Il peut aussi la confier à un tiers et il n'est, alors, responsable, que du choix de ce dernier.

3-3. La marchandise reste grevée des créances de la lettre de voiture et de tous autres frais.

3.4. Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d'instructions dans les cas suivants :

- si l'état ou la nature de la marchandise périssable le justifie ;
- si les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise ;
- s'il n'a pas reçu d'instructions dans le délai de quinze jours suivant l'avis.

Les modalités de la vente sont déterminées par la loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise.

Le produit de la vente est mis à la disposition de l'ayant droit, déduction faite de tous les frais grevant la marchandise. Si ceux-ci dépassent le produit de la vente, le transporteur reste créancier de la différence.

## CHAPITRE IV : LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

### Section 1 : Cas de responsabilité du transporteur (article 16)

#### I. Responsabilité contractuelle

**a).** Le transporteur est responsable des *avaries et des pertes totales et partielles* survenues durant la période de transport qui est celle qui s'étend de la prise en charge de la marchandise par le transporteur en vue de son déplacement jusqu'à sa livraison (article 9).

L'ayant droit peut, sans avoir d'autre preuve à fournir, considérer la marchandise comme perdue en totalité ou partiellement selon le cas, lorsqu'elle n'a pas été livrée ou ne l'a été que partiellement trente jours après l'expiration du délai de livraison convenu ou, à défaut de délai convenu, soixante jours après la prise en charge de la marchandise par le transporteur.

**b).** La responsabilité du transporteur est également encourue en cas de *retard dans la livraison*. Il y a retard dans la livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans celui qu'il serait raisonnable d'accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.

#### II. Responsabilité du fait d'autrui

Le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services desquelles il recourt pour l'exécution du contrat de transport lorsque cette personne agit aux fins de l'exécution du contrat.

### Section 2 : Exonération de la responsabilité du transporteur (article 17)

#### I. Cas généraux d'exonération

Le transporteur est exonéré de toute responsabilité s'il prouve que l'avarie ou le retard ont été causés par une faute ou un ordre de l'ayant droit, un vice propre de la marchandise ou de circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier.

#### II. Cas particuliers d'exonération

Outre les cas généraux précités d'exonération, l'Acte uniforme en a créé de particuliers inhérents aux véhicules de transport, à la nature de la marchandise ou à son emballage et aux faits des parties.

##### **A. Risques inhérents aux véhicules de transport.**

En principe, le transporteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les défauts du véhicule utilisé pour le transport.

Toutefois, il peut s'en exonérer lorsque le dommage est causé par l'utilisation de véhicules ouverts et non bâchés si cet emploi a été expressément convenu et mentionné dans la lettre de voiture.

## **B. Risques inhérents à l'emballage de la marchandise.**

Le transporteur ne répond pas des dommages causés aux marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles sont mal emballées ou pas emballées.

## **C. Risques inhérents à la nature de la marchandise.**

1. Le transporteur ne répond pas, en principe, des dommages causés aux marchandises qui, par nature, sont exposées, soit à la perte totale ou partielle, soit à l'avarie, notamment par bris, détérioration spontanée, dessiccation, coulage ou déchet normal.

Toutefois, si le transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire ces marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou d'humidité, le transporteur ne peut invoquer cette exonération que s'il prouve que, compte tenu des circonstances, toutes les mesures lui incombant ont été prises concernant le choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui lui ont été données.

2. En cas de transport d'animaux vivants, le transporteur n'assume aucune responsabilité à condition de prouver que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui lui ont été données.

## **D. Faits des parties.**

Le comportement des parties peut entraîner l'exonération de la responsabilité du transporteur. Il en est ainsi en cas :

- d'absence ou de défectuosité d'emballage des marchandises exposées, par leur nature, à des déchets ou avaries ;
- de manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de ceux-ci ;
- d'insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis.

## **III. Présomption d'exonération de responsabilité**

1. Lorsque le transporteur prouve que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs risques généraux ou particuliers<sup>21</sup>, il y a présomption que le dommage en résulte.

2. Toutefois :

- l'ayant droit peut prouver que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle ;
- la présomption ne s'applique pas lorsqu'il y a un manquant d'une importance anormale ou perte d'un colis. Cette dernière exception laisse perplexe. On ne peut s'en expliquer le fondement.

3. Si le transporteur ne répond pas de certains facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité reste engagée dans la proportion où les facteurs dont il répond y ont contribué.

---

<sup>21</sup> Le texte qui pose cette présomption (article 17.4) ne vise que les cas particuliers mais il n'y a aucune raison de ne pas y inclure les cas généraux.



### Section 3 : Montant de la réparation

Le montant de la réparation due par le transporteur est déterminé selon un mode de calcul assez compliqué qui repose sur une base, *la valeur de la marchandise*, affectée de plafonds différents selon la situation envisagée.

#### I. Base de calcul de l'indemnité : la valeur de la marchandise (article 19)

**a).** La valeur de la marchandise est déterminée d'après le prix courant sur le marché des marchandises de même nature et qualité au lieu et au moment de la prise en charge. Il faut y inclure le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport, en totalité en cas de perte totale (ce qui s'admet aisément) ou au prorata (du poids perdu, vraisemblablement) en cas de perte partielle ou d'avarie.

Dans ce dernier cas (avarie), faute de disparition d'une quantité déterminée de marchandises, il sera difficile de dire quel sera le prorata dont devra être affectée la valeur totale de la marchandise. C'est pourquoi, le législateur OHADA a adopté la règle selon laquelle l'indemnité due pour dépréciation de la marchandise ne peut dépasser :

- le montant que cette indemnité aurait atteint en cas de perte totale de la marchandise si la totalité de celle-ci est avariée ;
- le montant que cette indemnité aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée si une partie seulement de l'expédition est avariée.

**b)** L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité à raison de cinq pour cent l'an. Ces intérêts courent du jour de la réclamation adressée par écrit<sup>22</sup> au transporteur ou, à défaut de réclamation, du jour de la demande en justice ou de la demande d'arbitrage.

**a) Conversion en francs CFA.** En cas de transport entre Etats, lorsque les éléments servant de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés en francs CFA, la conversion est faite d'après le cours du jour et du lieu de paiement de l'indemnité ou, le cas échéant, à la date du jugement ou de la sentence.

#### II. Limitations du montant de la réparation (article 18)

Ces limites varient selon que le dommage a pour cause une avarie ou une perte totale ou partielle de la marchandise ou le retard dans la livraison.

##### A. Avarie ou perte totale ou partielle de la marchandise

En pareil cas, l'indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise comme indiqué plus haut mais ne peut excéder 5 000 francs CFA par kilogramme de poids brut de la marchandise, c'est-à-dire, selon nous, emballage compris. D'où l'intérêt, voire la nécessité, de toujours préciser le poids de la marchandise, même s'il est exprimé en unités de volume.

Toutefois, si l'expéditeur ou le destinataire fait une déclaration d'intérêt spécial à la livraison (c'est-à-dire *pour* la livraison et non *lors* de la livraison), l'ayant droit peut réclamer, en plus de l'indemnité précitée, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la preuve doit être rapportée sans que l'indemnisation totale soit supérieure au montant de l'intérêt spécial déclaré.

##### B. Retard dans la livraison

En cas de retard, l'ayant droit peut réclamer une indemnité pour la réparation du dommage particulier en résultant (résiliation de la vente de la marchandise transportée, par le

---

<sup>22</sup> Voir supra



destinataire de la vente livré trop tard ; livraison tardive de la marchandise expédiée pour les besoins d'une exposition...) ; cette indemnité ne peut dépasser le prix du transport.

Bien entendu, l'ayant droit peut cumuler l'indemnité due pour retard avec celle de l'avarie ou de la perte.

## **Section 4 : Domaines d'application des exonérations de responsabilité et des limitations des réparations**

### **I. Responsabilité extra contractuelle (article 20)**

Les exonérations de responsabilité et limitations de réparation sont applicables dans toutes actions dirigées contre le transporteur qu'elles soient fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle.

Toute personne dont le transporteur doit répondre qui serait actionnée sur le fondement de l'article 16 alinéa 4<sup>23</sup> de l'AUCTMR peut se prévaloir des mêmes exonérations de responsabilité et limitations de réparation que celles profitant au transporteur.

### **II. Transports particuliers**

#### **A. Transport superposé (article 22)**

En principe, l'AUCTMR est applicable à l'ensemble du transport superposé<sup>24</sup> sauf en matière de responsabilité.

Lorsque, sans faute du transporteur routier, une perte, une avarie ou un retard se produit pendant la partie non routière du transport, la responsabilité du transporteur routier est déterminée conformément aux règles impératives régissant cet autre mode de transport. Ce n'est qu'en l'absence de telles règles impératives que la responsabilité du transporteur routier est régie par l'AUCTMR.

#### **B. Transport successif (article 23)**

Le transporteur perd le bénéfice des exonérations de responsabilité et limitations de réparation ainsi que celui de la courte prescription annale<sup>25</sup> s'il est prouvé que le dommage subi résulte d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer ce dommage, soit téméairement et en sachant que ce dommage en résulterait probablement.

La même déchéance, pour les mêmes raisons, s'applique aux personnes visées par les articles 16 alinéa 4 et 20 alinéa 2 et dont le transporteur doit répondre<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Voir supra

<sup>24</sup> Voir supra

<sup>25</sup> Voir infra

<sup>26</sup> Voir supra

## Section 5 : Règles du contentieux

### I. Recours entre transporteurs (article 24)

Cette situation suppose une pluralité de transporteurs pour l'exécution d'un contrat unique de transport routier.

Le transporteur qui a payé une indemnité a le droit de recourir en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l'exécution du contrat de transport dans les conditions suivantes auxquelles les parties sont libres de déroger.

a) Le transporteur par le *fait exclusif* duquel le dommage est causé doit supporter seul l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur.

b) Lorsqu'il est établi que le dommage a été causé par le fait *de deux ou plusieurs* transporteurs, chacun doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité ; si l'évaluation des parts de responsabilité est impossible ou s'il ne peut être établi à quel(s) transporteur(s) la responsabilité est imputable, chacun est responsable proportionnellement à la part de rémunération qui lui revient.

c) Si l'un des transporteurs est *insolvable*, la part lui incombant est répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération.

### II. Délai de réclamation et de prescription (article 25)

Toute action découlant du contrat de transport routier, quels qu'en soient la cause et l'objet, se prescrit par un délai d'un an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Ce délai est porté à trois ans en cas de dol ou de faute équivalente au dol.

L'action n'est recevable que si, au préalable, une réclamation écrite a été faite au transporteur en cas de transport unique ou, en cas de transports successifs, au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante jours après la date de livraison ou, à défaut de livraison, au plus tard six mois après la prise en charge de la marchandise.

### III. Juridiction compétente (articles 26 et 27)

#### A. Le principe

La détermination de la juridiction compétente - *ratione materiae* et *ratione loci* - obéit aux règles du droit national sur le territoire duquel l'action est intentée.

Tout litige résultant d'un contrat de transport routier peut être soumis à l'arbitrage.

#### B. Le transport entre Etats

En cas de litige survenant à propos de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat de transport entre Etats, l'AUCTMR a édicté des règles particulières et précises.

1. Les parties peuvent *attribuer compétence* à une juridiction étatique ou arbitrale déterminée. A défaut, le demandeur peut saisir la juridiction sur le territoire duquel :

- le défendeur a sa résidence habituelle, son siège social ou la succursale de l'agence<sup>27</sup> par l'intermédiaire de laquelle le contrat a été conclu ;

---

<sup>27</sup> Cette disposition, destinée à évoquer la théorie des gares principales, contient une association malheureuse et inexacte de deux termes : succursale et agence. En effet, selon l'article 116 AUSCGIE, la succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services appartenant à une société ou une personne physique et doté d'une certaine autonomie de gestion. Quant à l'agence ou l'agent commercial, selon l'article 184

- la prise en charge de la marchandise a eu lieu ou la livraison est prévue.

2. Lorsqu'une action est pendante devant une juridiction compétente (*exception de litispendans*) ou lorsqu'un jugement a été prononcé par une telle juridiction (*autorité de la chose jugée si le jugement qui a statué sur le fond n'est plus susceptible de voies de recours*), il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la première juridiction saisie ne soit pas susceptible d'exécution dans le pays où la nouvelle action est intentée. On s'interroge sur la nature et la force de cette impossibilité d'exécution : force majeure ? Fait du prince ? Immunité d'exécution ? En outre, si cette impossibilité d'exécution est avérée sur le territoire où l'action nouvelle est intentée, cela ne veut pas dire qu'elle le soit sur le territoire où le précédent jugement a été rendu.

3. Lorsqu'un jugement rendu par une juridiction d'un Etat partie est devenu exécutoire dans cet Etat partie, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans l'Etat intéressé. Les formalités ne peuvent comporter aucune révision de l'affaire. On s'interroge également sur le sens de ces formalités qu'il faut accomplir (*exequatur ?*) sur celle qui comporterait *une révision de l'affaire*.

Cette disposition s'applique aux jugements contradictoires, par défaut et aux transactions judiciaires. Elles ne s'appliquent ni aux jugements exécutoires par provision ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées en sus des dépens contre un demandeur en raison du rejet total de sa demande.

4. Pour les conversions prévues par l'article 18<sup>28</sup>, elles se font dans la monnaie nationale suivant le taux de change à la date du jugement ou de la sentence arbitrale ou à une date convenue par les parties (article 29).

---

AUDCG, c'est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il en résulte qu'un agent ne peut être le mandataire d'une succursale qui n'a pas de personnalité juridique. Il aurait fallu employer une formule alternative (agence ou succursale) pour évoquer la théorie des gares principales et non une formule cumulative qui n'a pas de sens juridique.

<sup>28</sup> Voir supra